

Anexo 1. Patentes, licenciamiento y uso responsable de recursos

Gestión segura de información y recursos digitales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Anexo 1. Patentes, licenciamiento y uso responsable de recursos digitales

Introducción

Los recursos disponibles en entornos digitales pueden estar sujetos a derechos de autor, licencias, patentes u otras condiciones jurídicas. Por esta razón, encontrar un texto, una imagen, un video, una plantilla, un programa u otro contenido en internet no significa que pueda copiarse, modificarse, publicarse o distribuirse libremente.

El uso responsable requiere identificar la autoría, reconocer las condiciones que regulan la utilización de los recursos, citar las fuentes y evitar prácticas de plagio o reutilización no autorizada. También es necesario diferenciar los mecanismos de protección aplicables a las obras y contenidos digitales de aquellos correspondientes a las invenciones tecnológicas.

1. Derechos de autor en los recursos digitales

El derecho de autor protege las creaciones originales expresadas mediante obras literarias, artísticas y otras formas reconocidas por la normativa. En el entorno digital pueden encontrarse textos, fotografías, ilustraciones, videos, audios, diseños, presentaciones, infografías, materiales educativos y programas de computador sujetos a este tipo de protección.

La protección recae sobre la forma en que una creación se expresa y no sobre las ideas consideradas de manera aislada. En Colombia, el derecho de autor surge desde el momento de creación de la obra y no depende de su registro; este último permite aportar publicidad y seguridad jurídica respecto de los derechos existentes (Dirección Nacional de Derecho de Autor, s. f.).

En el caso de los programas de computador, la Decisión 351 establece que se protegen en los mismos términos que las obras literarias, tanto si corresponden a programas operativos como aplicativos y se presentan en código fuente u objeto (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1993).

El acceso a una obra mediante internet no modifica estas condiciones. Por ejemplo, descargar una fotografía desde una página web no implica autorización automática para modificarla, incorporarla a otro producto o distribuirla. Antes de utilizar un recurso, resulta necesario identificar su procedencia, autoría y condiciones de uso.

Usar contenidos ajenos sin reconocer su fuente puede constituir plagio. Asimismo, determinados actos de reproducción, adaptación, distribución o publicación pueden requerir autorización del titular de los derechos, sin perjuicio de las limitaciones y excepciones previstas en la normativa aplicable.

2. Licenciamiento de recursos digitales

Una licencia establece los permisos y restricciones bajo los cuales puede utilizarse una obra o recurso. El titular puede autorizar determinadas acciones, como copiar, compartir o adaptar el contenido, y definir condiciones específicas para realizarlas.

Por ello, antes de reutilizar un recurso digital se recomienda identificar si dispone de una licencia o autorización visible y determinar qué usos permite. Cuando estas condiciones no pueden establecerse con claridad, resulta conveniente seleccionar un recurso alternativo cuya situación de uso sea verificable.

Las condiciones encontradas en los recursos digitales pueden relacionarse con reconocimiento de autoría, modificaciones, finalidad comercial o distribución de adaptaciones. La siguiente tabla relaciona cada condición o situación con su implicación general para el uso:

Tabla 1. Condiciones y situaciones comunes de uso de recursos digitales

Condición o situación	Implicación general para el uso
Atribución	Requiere reconocer al autor o titular del recurso conforme con las condiciones establecidas.
Uso no comercial	Restringe los usos que tengan una finalidad comercial, según los términos de la licencia correspondiente.
Sin obras derivadas	Restringe la distribución de versiones modificadas o adaptadas del recurso.
Compartir igual	Exige que determinadas adaptaciones se distribuyan bajo la misma licencia o bajo los términos establecidos por esta.
Dominio público	Corresponde a obras que no están sujetas a restricciones de derecho de autor aplicables en el contexto correspondiente.
Todos los derechos reservados	El titular conserva los derechos sobre la obra y los usos sujetos a autorización deben respetarlos, sin perjuicio de las excepciones legales aplicables.

El dominio público no constituye una licencia. Una obra puede encontrarse en esta situación, por ejemplo, cuando ya no está sujeta a restricciones de derecho de autor aplicables. Por ello, que un contenido se encuentre disponible gratuitamente en internet no significa que pertenezca al dominio público.

3. Licencias abiertas y Creative Commons

Las licencias abiertas facilitan que los titulares permitan determinados usos de sus obras bajo condiciones previamente definidas. Entre las más conocidas se encuentran las licencias Creative Commons, que permiten conservar el derecho de autor mientras se conceden permisos para utilizar y compartir los contenidos (Creative Commons, s. f.).

Creative Commons utiliza cuatro condiciones principales:

- **Atribución (BY):** requiere reconocer la autoría.
- **NoComercial (NC):** restringe los usos comerciales.
- **CompartirIgual (SA):** exige conservar determinadas condiciones de licencia al distribuir adaptaciones.
- **SinDerivadas (ND):** restringe la distribución de versiones adaptadas.

La combinación de estas condiciones da origen a diferentes licencias. Por esta razón, identificar que un recurso tiene una licencia Creative Commons no es suficiente; también debe establecerse cuáles son las condiciones específicas asociadas a esa licencia.

Ejemplo aplicado

Una ilustración posee una licencia CC BY-NC-SA. Esta combinación permite utilizar y adaptar el recurso bajo las condiciones establecidas: debe reconocerse la autoría, el uso no debe tener finalidad comercial y la adaptación debe compartirse bajo las mismas condiciones.

Antes de incorporarla a un producto digital, se conserva la información necesaria para identificar la obra, su autoría, la licencia aplicable y su fuente de procedencia.

4. Patentes y recursos tecnológicos

Las patentes pertenecen al ámbito de la propiedad industrial y protegen determinadas invenciones. De acuerdo con la Decisión 486, pueden concederse para invenciones de producto o procedimiento cuando cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

La patente concede a su titular derechos sobre la explotación de la invención durante el periodo de protección establecido y permite impedir determinados actos realizados por terceros sin su consentimiento. Como parte del sistema de patentes, la invención también debe describirse suficientemente, lo que contribuye a la divulgación de información técnica.

Software e invenciones implementadas por computador

Es necesario diferenciar un programa de computador de una invención implementada por computador.

El software o programa de ordenador considerado como tal no se considera una invención patentable conforme con la Decisión 486. Su expresión como programa está protegida mediante el régimen de derecho de autor. La Decisión 351 establece que los programas de ordenador reciben protección en términos equivalentes a las obras literarias (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1993; Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Sin embargo, una invención que utiliza un computador, una red informática u otro dispositivo programable puede ser susceptible de protección mediante patente cuando el programa forma parte de una solución a un problema técnico y la invención cumple los requisitos de patentabilidad correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio denomina estos desarrollos invenciones implementadas por computador (Superintendencia de Industria y Comercio, 2025).

5. Las patentes como fuente de información técnica

Además de otorgar protección sobre determinadas invenciones, los documentos de patente pueden utilizarse como fuentes de información técnica. Estos documentos describen productos, procedimientos, soluciones e innovaciones desarrolladas en diferentes campos tecnológicos.

Su consulta puede contribuir a identificar soluciones existentes, antecedentes tecnológicos y desarrollos relacionados con una determinada necesidad. Sin embargo, acceder a la información contenida en una patente no equivale a obtener autorización para explotar comercialmente la invención protegida.

Cuando se pretende fabricar, utilizar, vender o incorporar una tecnología patentada, resulta necesario considerar la situación jurídica de la patente, su alcance y el territorio en el que produce efectos. Los derechos conferidos por una patente permiten al titular impedir determinados actos de explotación realizados sin su consentimiento (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

6. Uso responsable de recursos digitales

El uso responsable de recursos digitales implica actuar con respeto por la autoría, la legalidad, las condiciones de licencia y los principios éticos aplicables. Estas consideraciones deben acompañar acciones como descargar, copiar, adaptar, compartir, publicar o reutilizar información y materiales digitales.

Entre las principales prácticas se encuentran:

- identificar al autor o titular del recurso;
- verificar la licencia o las condiciones de uso;
- citar la fuente cuando se utilicen ideas, textos, imágenes o datos;
- evitar copiar información sin análisis o elaboración propia;
- conservar marcas de agua, créditos o avisos de autoría cuando corresponda;
- evitar modificaciones cuando las condiciones de uso no las permitan;
- priorizar fuentes institucionales y bancos de recursos con condiciones de utilización identificables;
- conservar el enlace, la referencia y los datos necesarios para reconocer la procedencia del recurso;
- diferenciar entre creación propia, adaptación y contenido producido por terceros.

Estas prácticas también contribuyen a la calidad de los productos digitales, ya que facilitan la trazabilidad de los recursos utilizados, la comprobación de las fuentes y el reconocimiento adecuado de la autoría.

Ejemplo aplicado

Para elaborar una presentación educativa se selecciona una fotografía disponible en internet. Antes de incorporarla, se identifica su autoría y se comprueban las condiciones de utilización. Si la licencia permite el uso previsto, se conserva la información necesaria para realizar la atribución correspondiente. Cuando no existe una licencia o autorización identificable, se selecciona otra alternativa con condiciones de uso claras.

El mismo criterio puede aplicarse a textos, audios, videos, plantillas, ilustraciones, programas y otros recursos procedentes de terceros.

7. Lista de comprobación antes de reutilizar un recurso digital

Antes de incorporar un recurso digital a una actividad académica, laboral, comunicativa o productiva, conviene comprobar:

- ¿Se identificó al autor o titular?
- ¿Se conoce la fuente de procedencia?
- ¿La licencia o condición de uso está claramente identificada?
- ¿El uso que se pretende realizar está permitido?
- ¿Se autoriza la modificación o adaptación cuando resulta necesaria?
- ¿Existen restricciones relacionadas con usos comerciales?
- ¿Se conoce la forma de atribución requerida?
- ¿Se conservó la información necesaria para citar o identificar el recurso?
- ¿La utilización respeta las condiciones jurídicas aplicables?

Esta comprobación permite seleccionar recursos con mayor trazabilidad y disminuir el riesgo de realizar usos no autorizados.

Referencias bibliográficas

Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1993, 17 de diciembre). Decisión 351: Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC351.pdf

Comisión de la Comunidad Andina. (2000, 14 de septiembre). Decisión 486: Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

Creative Commons. (s. f.). Creative Commons licenses. https://creativecommons.org/share-your-work/use-remix/cc-licenses/

Creative Commons. (s. f.). Public domain. https://creativecommons.org/public-domain/

Dirección Nacional de Derecho de Autor. (s. f.). Software. https://www.derechodeautor.gov.co/es/otros/software

Superintendencia de Industria y Comercio. (2025, 16 de abril). Superindustria explica las diferencias entre patentes y derechos de autor en invenciones por computador. https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicaciones/boletin-juridico/concepto/superindustria-explica-las-diferencias-entre-patentes-y-derechos-de-autor-en-invenciones-por-computador